

Adeguamento ISTAT tariffe CUP

QUESITO: Nel vostro articolo sulla “Modificabilità delle tariffe CUP” si parla di un aumento del 17,50%, calcolato considerando tutte le variazioni ISTAT dal 31.12.2021. Recenti webinar indicano invece che l’adeguamento riguarda solo l’ultima annualità. Confermate quindi che sia corretto applicare il 17,50%?

RISPOSTA:

In merito al quesito posto, si precisa quanto segue.

La risposta deve ritenersi positiva, in quanto appare possibile e legittimo applicare la novità normativa introdotta nella disciplina del Canone Unico Patrimoniale dal **D.L. 30 giugno 2025, n. 95**, convertito dalla **L. 8 agosto 2025, n. 118**, che, modificando il **comma 817 della L. 160/2019**, offre agli enti locali una concreta possibilità di aggiornare il sistema tariffario CUP definito in sede di prima applicazione nell’anno 2021.

È opportuno preliminarmente ricordare che, nella formulazione originaria della disciplina CUP, l’**adeguamento ISTAT era espressamente previsto ed imposto dalla legge esclusivamente per alcune tipologie di occupazioni**, in particolare per quelle disciplinate dai **commi 831 e 831-bis della L. 160/2019**, relative ai servizi di rete e alle comunicazioni elettroniche. Per tali fattispecie, infatti, il legislatore aveva stabilito fin dall’origine un meccanismo di aggiornamento automatico annuale delle tariffe in base alla variazione dell’indice ISTAT.

Per contro, per le **altre tariffe CUP**, deliberate dai Comuni in sede di prima applicazione ai sensi del **comma 817**, la normativa non sembrava prevedere alcuna forma di adeguamento ISTAT generalizzato, con la conseguenza che tali

tariffe sono spesso rimaste invariate dal 2021, mentre quelle di cui ai commi 831 e 831-bis sono state progressivamente aggiornate negli anni.

L'intervento normativo operato dal D.L. 95/2025, incidendo proprio sul comma 817, appare finalizzato a superare tale asimmetria. L'estensione della possibilità di aggiornamento delle tariffe consente infatti agli enti locali di procedere a una **revisione strutturale dell'intero impianto tariffario CUP**, rendendo possibile l'allineamento delle tariffe deliberate nel 2021 con quelle che, per espressa volontà del legislatore, sono state fin dall'origine soggette ad adeguamento ISTAT.

In tale prospettiva, l'ipotesi di applicare un adeguamento ISTAT calcolato a partire dal 2021 non deve essere intesa come applicazione retroattiva della norma, bensì come strumento di risoluzione di una oggettiva **"disonomia tariffaria"**. Se, infatti, per determinate fattispecie la legge aveva previsto ab origine l'adeguamento ISTAT, risulta coerente ritenere che il legislatore, intervenendo successivamente sul comma 817, abbia inteso estendere tale possibilità anche alle restanti tariffe CUP, consentendo un riallineamento dei valori tariffari con decorrenza futura ma fondato su una dinamica inflattiva maturata sin dall'entrata in vigore del canone.

In questa direzione si sono orientati numerosi Comuni, che hanno adottato per l'anno 2026 un **adeguamento delle tariffe CUP pari al 17,5%**, valore che corrisponde al calcolo dell'inflazione cumulata nel periodo **2021-2024**, ossia al periodo precedente alla pubblicazione dei dati ISTAT definitivi relativi all'anno 2025.

1. **Adeguamento ISTAT annuale**

Nel corso dei primi anni di applicazione del CUP si sono registrati i seguenti adeguamenti ISTAT, applicati per legge alle tariffe relative alle occupazioni per i servizi di rete e alle comunicazioni elettroniche, ai sensi dei commi 831 e 831-bis:

- anno 2022: +3,8%

- anno 2023: +11,3%
- anno 2024: +0,6%
- anno 2025: +1,1%
- anno 2026: +1,1%

2. Riallineamento cumulativo / revisione strutturale

Il D.L. 95/2025 ha introdotto la possibilità per gli enti locali di effettuare una **revisione strutturale dell'intero sistema tariffario CUP**, superando il vincolo del gettito storico fissato in sede di prima applicazione.

In tale contesto:

- la **percentuale del 18,8%** rappresenta l'inflazione cumulata nel periodo **2021–2025** e costituisce il limite massimo teorico di riallineamento applicabile;
- la **percentuale del 17,5%** - riportata nel nostro articolo - rappresenta invece l'inflazione cumulata nel periodo **2021–2024**, ovvero prima della pubblicazione dei dati ISTAT al 31 dicembre 2025. È la percentuale utilizzata da molti Comuni nell'andare ad aggiornare le tariffe CUP in vigore dal 1 gennaio 2026.

La scelta di procedere al riallineamento delle tariffe deliberate nel 2021 con quelle fissate dal legislatore ai commi 831 e 831-bis **non è automatica** né obbligatoria, ma rappresenta una facoltà dell'ente, da esercitare nell'ambito di una revisione strutturale **motivata, proporzionata** e, se del caso, **graduale**, distribuendo l'aumento in modo equilibrato sulle diverse tariffe.

3. Sintesi conclusiva

- L'**adeguamento ISTAT annuale per il 2026, pari all'1,1%**, è **obbligatorio** per le tariffe CUP disciplinate dai commi **831 e 831-bis** della L. 160/2019.
- Il **riallineamento cumulativo delle restanti tariffe CUP**, fino alla concorrenza della percentuale del **18,8%**, è **facoltativo** ed è reso possibile dalla modifica del comma 817 operata dal D.L. 95/2025, da attuarsi come revisione strutturale del sistema tariffario.

In altri termini, il Comune applica l'aumento imposto per legge alle tariffe relative ai servizi di rete e alle comunicazioni elettroniche, mentre può valutare se adottare, per le altre tariffe CUP, un incremento finalizzato al riallineamento dei valori originariamente deliberati nel 2021.

Resta infine ferma la possibilità di applicare l'adeguamento ISTAT limitatamente all'ultima variazione annuale disponibile. In ogni caso, occorre valutare con attenzione la decorrenza delle nuove tariffe, che devono essere approvate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto che la variazione ISTAT definitiva è generalmente conosciuta solo successivamente al 31 dicembre di ciascun anno.